

6 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律等の施行について（通達）

（昭四〇、六、一七 警察庁乙保第第二号
警察庁次長より各都道府県（方面）公安委員会委員長、各管
区警察局長宛）

第四十八回国会において成立した銃砲刀剣類等所持取締法（以下「法」という。）の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）は、本年四月十五日に法律第四十七号として公布され、きたる七月十五日から施行されることとなつた。また、こ

れに伴い、銃砲刀剣類等所持取締法施行令（以下「令」という。）の一部を改正する政令（昭和四〇年政令第百七十七号）、銃砲刀剣類等所持取締法施行規則（以下「施行規則」という。）の一部を改正する総理府令（昭和四十年総理府令第三十号）指定射撃場の指定に関する総理府令の一部を改正する総理府令（昭和四十年総理府令第三十一号）および銃砲刀剣類等所持取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則の一部を改正する規則（昭和四十年国家公安委員会規則第二号）がそれぞれ制定され、いずれも改正法施行の日から施行されることとなつた。これらの法律等の改正の趣旨、改正の要点および運用上の留意事項は次のとおりであるから、了知のうえ遺憾のないようにされたい。

記

第一 改正の趣旨

最近におけるいわゆる暴力団その他による銃砲刀剣類の不法所持および使用の実情にかんがみ、新たにけん銃等の輸入の禁止についての規定を設け、許可または登録を受けた銃砲刀剣類の譲渡等の取り扱いに関する規定を整備し、銃砲刀剣類の不法所持および不法携帯等に対する罰則を引き上げ、獵銃等の所持許可申請者に医師の診断書を提出させるようにする等、銃砲刀剣類に対する規制を強化するとともに、あわせて、火なわ式銃砲以外の古式銃砲ならびに建設用びよう打銃等の所持に関する規制を実情に即するように合理化する等の改正が行なわれたものである。

第二 改正の要点

- 1 法律の題名が「銃砲刀剣類所持等取締法」に改められ、これに伴い関係法令の題名の改正が行なわれたこと。
- 2 けん銃、小銃、機関銃、砲および獵銃が銃砲の例示として、定義に関する規定に掲げられたこと（法第二条第一項）。

3 建設業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に建設作業に従事する者（当該所持許可を受けた者があらかじめ都道府県公安委員会に届け出たものに限る。）は、許可を受けた者の指示に基づいて当該銃砲を業務上使用するため所持することができたとされたこの（法第三条第二項）。

なお、このことに関連して建設作業に従事する者が許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、その銃砲に係る所持の許可を取り消すことができたとされ（法第十一条第三項）、また、許可を受けた者の建設作業に従事する者に係る届出に関する手続規定が定められたこと（施行規則第二条の二）。

4 何人も次の(1)から(3)までに該当する場合を除いては、けん銃等を輸入してはならないこととされたこと（法第三条の二）。

(1) 国または地方公共団体が、その職員の法令に基づく職務上の所持に供するため、または博物館で公衆の観覧に供する等のため必要なけん銃等を輸入する場合および国または地方公共団体からこれらのけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合

(2) 試験もしくは研究の用途に供するため必要なけん銃等の所持の許可を受けた者またはオリンピック競技大会等の国際的運動競技会のけん銃射撃競技の用途に供するため必要なけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合およびこれらの許可を受けた者からこれらのけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合

(3) わが国において開催されるけん銃等を使用する国際競技に参加するため入国する外国人が所持の許可を受けたけん銃等を輸入する場合

5 狩猟または有害鳥獣駆除の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けようとする者は、所持許可申請書に、所定の書類のほか精神病患者または麻薬も

しくは大麻の中毒者であるかに関し医師の診断書および住民票の抄本等を添付しなければならないこととされたこと（施行規則第四条第四項第一号）

6 法人が業務のため従業員等に銃砲刀剣類を所持させる場合は、当該法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会から受けなければならないこととされ、また、改正法の施行の際現に法第四条の規定により許可を受けている法人の従業員等については、改正法の施行の日から三十日以内に当該法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地を届出なければならぬこととされたこと（法第四条第五項、改正法附則第二項から第四項まで）。

なお、このことに関連して法人の従業員等が所持の許可を受ける場合の申請手続きについて、施行規則の規定が整備されたこと（施行規則第四条第一項、同別記様式）。

7 火なわ式銃砲以外の古式銃砲についても美術品もしくは骨とう品として価値のあるものは、新たに登録の対象とされたこと（法第十四条）。

8 文化財保護委員会は、登録を受けた銃砲または刀剣類の亡失、盗難、滅失または本邦からの輸出等の理由により、登録証の返納を受けた場合には、すみやかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならないこととされたこと（法第十六条第二項）。

9 登録を受けた銃砲または刀剣類の譲受、相続、貸付または保管の委託の届出期間が「二十日以内」と明示されたこと（法第十七条第一項）。

10 登録を受けた銃砲または刀剣類を譲り受け、借り受けまたはこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲または刀剣類の登録証とともに譲り受け等をしななければならないこととされたことおよび何人も、登録証のみを譲り渡し、または譲り受けてはならないこととされたこと（法第十八条第二項および第三項）。

11 許可を受けて、銃砲または刀剣類を所持する者は、相手方が当該銃砲もしくは刀剣類を適法に所持することができる者であることを確認した場合または相手方が法第七条第一項の許可証を提示した場合でなければ当該銃砲または刀剣類を譲り渡した又は貸与してはならないこととされたこと（法第二十一条の第二項）。

12 許可証または登録証の交付または再交付についての手数料の額の最高額が二百円から五百円に改められたこと（法第二十九条）。

13 けん銃等の輸入の禁止に関する規定が設けられたことに伴い、この規定の違反に対する罰則が設けられたほか、けん銃等および猟銃についての不法所持に対する罰則が他の銃砲刀剣類と区別して強化され、また、法第十条第一項または第二項、第十七条第一項および第十八条の規定の違反に対する罰則がそれぞれ強化される等罰則規定が整備強化されたこと、法第三十一条から第三十七条まで）。

なお、これに伴い武器等製造法に規定されているけん銃等および猟銃の製造違反に対する罰則についても、改正法附則第六項の規定により強化されたこと。

第三 運用上の留意事項

（一般的な留意事項）

1 銃砲刀剣類等の取締りにあたつては、法改正の趣旨に基づき、改正法の適正かつ、効率的な運用を図り、銃砲刀剣類等の取締りをさらに徹底強化することともに、あわせて銃砲刀剣類等による犯罪および危害事故の防止に努め火薬類についてもその取締りの強化を図るように留意すること。

2 改正の趣旨および内容については、すみやかに警察職員に対する指導教養の万全を期するとともに、適切な広報活動により国民一般への周知徹底を図るようすること。

3 けん銃等については、最近における密輸入事犯の著しい増加の傾向と暴力団

等による悪用の実情にかんがみ、この取締りにあたつては、その出所の究明を徹底して行ない、密輸、密売ルート の解明に努めるとともに、水際捕捉体制を整備強化のうえ改正規定を効果的に活用して取締りの実をあげるよう留意すること。

4 猟銃および空気銃については、その悪用される実情にかんがみ、特に所持許可の適正を期し、その不法所持および譲渡等に関する改正規定を厳格に適用して、取締りの徹底を図り不法所持の防止にあたるとともに、許可を受けた者に対し毎年法第十三条の規定による検査を行なう等その実態のは握に努め、所在不明者に対しては、資料を整備のうえ許可の取消処分を行なうよう措置すること。

（改正事項ごとの留意事項）

1 建設業の用途に供するため必要な銃砲についての所持の合理化について（法第三条第二項関係）

(1) この規定に基づいて建設作業に従事する者に認められた所持の範囲は、所持の許可を受けた者の所持と異なり、限定的なものであり、建設作業場を離れて携帯し、運搬する等のことは認められてないので誤りのないよう指導すること。

(2) この規定に基づく建設作業に従事する者の届出は、届出人の所持する銃砲に係る許可証を交付した公安委員会に対して行なうものであること。

2 けん銃等の輸入の禁止について（法第三条の二関係）

(1) この規定に基づき、輸入禁止の対象となるけん銃等は、その構造、機能上からみて人の殺傷を目的として製造されたと認められるものであり、したがって、たとえば少許の加工により金属性弾丸を発射する機能を有することとなる玩具けん銃または産業用の目的に製造された捕鯨砲等は、本条のけん銃等には含まれないものであること。

(2) 第一号または第三号に規定する者が、けん銃等の輸入の委託をしたときは、輸入するけん銃等の種類、数量等を記載した書類を委託した輸入業者等に交付し、委託の事実を明らかにするよう指導すること。

(3) 本邦に上陸しようとする者がけん銃等を所持している場合には、特に慎重に取扱い、不正の意図があると認められる者であるときは、法第二十五条の手続きによることなく直ちに刑事手続きにより措置し、外国人等で国情の相異なる事情により所持しているものであつて、積極的に所持の申告をした者であるときは、従来どおり法第二十五条の規定に従つて措置すること。

(4) けん銃等の輸入禁止の規定の新設に關連して關稅法施行令の一部が改正され(昭和四十年政令第八十号)、關稅法第二十四条の規定による船舶への交通の制限に關し、本法違反の者がその欠格者として新たに加えられたこと。

(關稅法施行令第二十二條の三)。

3 銃砲または刀剣類の許可について (法第四条關係)

(1) 施行規則第四条の規定による銃砲または刀剣類の所持許可申請書およびこれに添付すべき書類は、一通を正本とし、他の一通はその写しとすること。

(2) 狩猟または有害鳥獣駆除の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者が精神病者または麻薬もしくは大麻の中毒者であるかにかに關し診斷を受ける医師については、精神衛生法に定める精神衛生鑑定医であることが望ましいが、所持許可申請者の便宜等を考慮してそれ以外の医師であつても差し支えないこと。

なお、法第五条第一項各号および第三項に該當するかどうかについての認定にあたつては、従前同様警察の調査活動を行ない、その適正を期すること。

(3) 法人の業務のために銃砲または刀剣類について所持の許可を受けている法人の従業者等が、改正法附則第二項の規定により、当該事業場の所在地を届け出る場合の手続き等については、次により措置すること。

ア 届出については、施行規則第十条の規定に基づく別記様式第十一号の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書に当該所持許可証を添えて提出させることとし、さらに施行規則第四条第四項第五号に規定する証明書をも添えるよう指導すること。

イ 都道府県公安委員会が、届出を受理したときは、許可証の書き換えの例により措置することとく、この場合においてその許可証が他の都道府県公安委員会から交付されたものであるときは、施行規則第二十七条の例により通知をすること。

4 火なわ式銃砲以外の古式銃砲の登録について (法第十四條關係)

火なわ式銃砲以外の古式銃砲で、美術品もしくは骨とう品として価値のあるものか登録の対象に加えられたことに伴い銃砲刀剣類登録規則にその鑑定基準が具体的に定められることとなつているので、この種の銃砲の発見または拾得の届出があつた場合には、その取扱いについて慎重を期すること。

5 文化財保護委員会から都道府県公安委員会に対する通報事項の整備について (法第十六條第二項關係)

都道府県教育委員会からの通報については、確実に勵行されるよう連絡を密にするとともに、登録を受けた銃砲刀剣類の実態は握に資するよう効果的な方途を講ずること。

6 登録を受けた銃砲刀剣類の譲受、相続、貸付または保管の委託をした場合の届出期間の明示について (法第十七條第一項關係)

登録を受けた銃砲刀剣類の譲受、相続、貸付または保管の委託の届出は、単なる手続き規定にとどまらず登録制度に關する基本的な事項であることにかんがみ、届出の義務の履行を確保するため、これに違反して届出をしない者に対しては、厳格な態度で臨み、登録を受けた銃砲刀剣類の所持が適正に行なわれるよう指導取締りを強化すること。